

1500873-15.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Resistência

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas. Gabriel, que estava no local, opôs-se ao ato executado por eles, investindo fisicamente contra os militares, os empurrou e desferiu socos em suas direções, sendo necessário o emprego de força física moderada para a sua contenção.

A denúncia de págs. 36/38 veio instruída com Boletim de Ocorrência de nº 900030/2021 de pgs. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500873-15.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500873-15.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Resistência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3092848/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 21384165 - DEL.SEC.CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GABRIEL TAGLIAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de Gabriel Tagliar, como incurso no artigo 329, caput, do Código Penal, eis que no 13 de novembro de 2021, na Praça João Batista Ribeiro de Lima, nº 01,

Vale do Redentor II, nesta cidade e comarca, Gabriel opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra os policiais militares João Paulo Gonçalves Parra e Júlio César de Araújo Zocal, que efetuavam a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas. Gabriel, que estava no local, opôs-se ao ato executado por eles, investindo fisicamente contra os militares, os empurrou e desferiu socos em suas direções, sendo necessário o emprego de força física moderada para a sua contenção.

A denúncia de págs. 36/38 veio instruída com Boletim de Ocorrência de nº 900030/2021 de pgs. 01/02.

Conforme decisão de págs. 39/41 foi designada audiência de instrução para 18 de maior de 2022.

O réu foi devidamente citado (pág. 58).

Durante referida solenidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ e disponível aos interessados - pg. 63/64.

Na fase do art. 402 do CPP, aplicável por analogia, a defesa requereu a juntada de vídeo, o que foi deferido - pg. 64.

Sobreveio o documento de pgs. 67/68.

Em memoriais, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu a procedência da ação penal. Expôs a prova oral coligida e concluiu que nada desabona a versão dos policiais-vítimas. Requer o aumento da pena base diante da intervenção do réu em flagrante de tráfico, indicando que o réu ostenta outras duas condenações capazes de macular os antecedentes e configurar reincidência. Pugna pelo regime semiaberto - pgs. 75/81.

A defesa, por sua vez, alega que a absolvição é medida que se impõe, pois o réu estava embriagado e não possuía discernimento ou controle sobre si o suficiente para que a reprimenda judicial ocorra.

DECIDO.

DAS PROVAS

A materialidade restou comprovada pelos depoimentos de págs. 03/04, boletim de ocorrência de págs. 01/02, ficha clínica de págs. 07/15 e laudo médico de pgs. 16 sobre escoriações verificadas no policial João Paulo Gonçalves Parra.